



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

55174/2024

P, F H Y OTROS s/MEDIDAS PRECAUTORIAS

Buenos Aires, de marzo de 2025.- RM/FB/MPS

AUTOS Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

Corresponde en este estado decidir en las presentes actuaciones, promovidas en forma conjunta por la Sra. G C L - DNI. -, el Sr. F H P - DNI.

- y la Sra. R A S - DNI. .-

I.- Conforme surge de las presentaciones de fs. 34/63 y fs.

96/125, agregadas con fecha 22 de agosto de 2024, se inicia este proceso a instancias del Sr. F H P y la Sra. G C L - a través de su letrada apoderada Dra, María Ester Nuñez (conforme copia del poder agregada a fs. 91/95 y

29/33), y asimismo de la Sra. R A S, por su propio derecho, con patrocinio de su letrada Dra. Andrea Verónica Pintimalli.-

Peticionan inicialmente una medida autosatisfactoria de carácter urgente y el dictado de una medida cautelar autónoma, para que se ordene inaudita parte, al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la inscripción del nacimiento del niño J, reconocido "como hijo de los padres procreacionales G L Y F H P".

Relatan que J nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Sanatorio Otamendi, ubicado en la calle Azcuénaga 870, el 13 de Julio de 2024, en el marco de un procedimiento de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) de alta complejidad y que dicho procedimiento se realizó en la clínica de Fertilidad CEGYR, bajo la modalidad denominada "gestación solidaria, conforme el Consentimiento Previo, Libre e informado, expresado por los padres



#39155489#447962386#20250331102347540

de intención **con voluntad procreacional**, SIN emplazar como progenitora a la persona gestante con **ausencia total de voluntad procreacional**".

Refieren, haber suscripto los consentimientos informados, otorgados libremente por el Sr. P y la Sra. L, deJando constancia de su voluntad de procrear, al mismo tiempo que la Sra. S, quien llevó adelante la gestación, renunció a su vínculo, estableciéndose que el nacimiento del niño se registraría sin emplazar a la gestante.

Respecto al proyecto familiar de la pareJa P -L explican que ante la imposibilidad de concebir de forma natural, recurrieron a diversas técnicas de reproducción asistida, tanto de baJa como de alta compleJidad, sin obtener resultados favorables. Asimismo, relataron que, tras un proceso de estimulación ovárica para la fecundación in vitro (FIV), se diagnosticó a la Sra. L cáncer de mama con reacción hormonal positiva, situación que llevó a los especialistas a desaconseJar la gestación, ya que la interrupción de la medicación oncológica representaba un riesgo significativo para su salud; y que ante esta coyuntura, acudieron a la Clínica de Fertilidad CEGYR, donde se procedió a la conformación de embriones utilizando material genético del señor Pedrosa y óvulos donados.

Alegan que debido a las condiciones de salud de la Sra. L, la única alternativa viable que tenían con el Sr. P para materializar el proyecto de familia en común, fue recurrir a la gestación por sustitución.

En relación a la Sra. S, se precisó que ofreció su capacidad para gestar motivada tanto por razones altruistas como económicas, impulsada por su vocación solidaria y sus proyectos personales y familiares.

Indican que el mencionado procedimiento se desarrolló en un contexto normativo en el cual no se exige la presentación Judicial para llevar a cabo esa técnica de reproducción, ni para la inscripción posterior de uno o más nacimientos resultantes de la misma; y que se realizó de conformidad con las Resoluciones 93/DGRC/17 y 103/DGRC/17, que autorizaban este tipo de prácticas.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

Explican que conocieron a la Sra. S en el año 2022, cuando se presentó como postulante para gestar en favor de terceros y, a la vez, avanzar en sus propios proyectos; y que una vez establecido el vínculo entre la pareja y la nombrada se formalizaron los contratos y consentimientos informados, procediéndose a los exámenes necesarios para llevar a cabo la TRHA.

Afirman que, en consecuencia, la transferencia embrionaria se efectuó el 10 de noviembre de 2023 y el embarazo fue confirmado el 13 de diciembre del mismo año.

Agregan que tanto la pareja como la Sra. S habían suscripto el consentimiento libre e informado, de conformidad con las Resoluciones 93/DGRC/17, 103/DGRC/17, 88/DGRC/17 y 122/DGRC/20 emitidas por el Registro Civil que permitían la inscripción provisional de personas nacidas mediante este método sin incluir la filiación de la gestante, conforme a un fallo de la Justicia del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires; pero que no obstante ello, en virtud de la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 8 como consecuencia de los pronunciamientos Judiciales dictados en el marco de la causa “DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BS AS Y OTRO DEMANDADO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTRO S/INCIDENTE DE FAMILIA (52540/2020)”, en los que con fecha 3/6/24 la Jueza del Juzgado Civil N° 8 deJó sin efecto la medida cautelar que permitía la inscripción directa administrativa de los niños nacidos por gestación subrogada a nombre de sus padres de intención, dicho organismo se negó a continuar con el trámite.

Puntualizan que el 12 de Julio de 2024 la Sala " E" de la Exma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, en los referidos autos (52540/2020), modificó la sentencia de primera instancia del Juzgado Civil 8, aclarando que dicha resolución solo tiene efectos a partir del 3 de Junio de 2024; y entonces, al nacer J el 13 de Julio de ese mismo año, no fue posible realizar la inscripción del nacimiento en los términos inicialmente pactados.



Asimismo, consideran inaplicable por inconstitucionalidad o inconventionalidad, el art. 562 del CCyCN, en cuanto establece que el "menor" (sic) "es hiJo de quien da a luz, en casos de gestación por sustitución, porque viola directamente el derecho a la identidad del recién nacido y el propio principio de orden público de la filiación conforme voluntad procreacional que establece".-

En definitiva, solicitaron que se ordene la inscripción del nacimiento del niño J "como hiJo de los padres procreacionales G C L y F H P".-

Acompañan documental y ofrecen prueba.

II.- A fs.154/168 y fs. 187 se expide la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, y el Ministerio Público Fiscal lo hace a fs. 133/134 y 170.

III.- A fs. 138, me declaré competente para entender en los presentes obrados.

IV.- En el reseñado escenario, resulta imprescindible para decidir en la especie, la ponderación de las especiales circunstancias del caso, pues la decisión a adoptarse no puede en modo alguno prescindir de aquellas.

De la misma forma, debo señalar, como es sabido, que los Jueces y las Juezas no se encuentran obligados a seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones, ni a refutar éstas una por una, en tanto poseen amplia libertad para ordenar el estudio de las cuestiones planteadas y pruebas producidas asignándoles el valor que corresponda a las que realmente lo tengan y sean decisivas para fundar la decisión, pudiendo prescindir en consecuencia de aquéllas que no resulten relevantes (arg. art. 386 Código Procesal).

En este contexto, como se indicara, a fs. 34/63 y fs. 96/125 se presentan en autos la Sra. R A S, por derecho propio con la asistencia letrada de la Dra. Andrea Verónica Pintimalli, y la Dra. María Ester Núñez, en representación del Sr. F H





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

P y la Sra. G C L, y solicitan una medida cautelar a los efectos de inscribir el nacimiento del niño J ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad.

A fs. 2/9 obra el "ACUERDO MARCO DE GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN: PADRES PROCREACIONALES Y MUJER GESTANTE", suscripto por los todos los peticionantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 del mes de Julio del año 2023.

A fs. 12/28 se adJunta el instrumento de consentimiento previo, informado y libre para el uso de las TRHA.

A fs. 128, a pedido de la Sra. Defensora Pública de Menores, se requirió información al Sanatorio Otamendi para que remita la Historia Clínica de la Sra. R A S, así como copia del certificado de nacimiento de J y su partida de nacimiento y, en caso de no haberse procedido a su inscripción, se precisen los motivos.

A fs. 131/132, la citada clínica acompaña la historia clínica requerida y copia del certificado de nacimiento de J e informa que, *"según declara el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el trámite se encuentra en curso en dicha oficina y, según la disposición DI-2024-15-GCBA-DGRC, no se realizan inscripciones debido a que han quedado sin efecto las Disposiciones DI-2017-93 -DGRC, DI-2017-103-DGRC y DI-2020-122-DGRC por orden Judicial."*

El mencionado certificado de nacimiento, Nro. , indica lo siguiente: DATOS DE LA MADRE: S R A, DNI. 3; 32 años de edad; DATOS DEL RECIEN NACIDO: sexo masculino, fecha de nacimiento: 13/7/2024, lugar de nacimiento: Azcuénaga 870 CABA; nombre y apellido solicitado para inscribir: J; el parto ha sido asistido en Hospital Privado, nombre y domicilio del establecimiento: SANATORIO OTAMENDI, Azcuénaga 870 CABA. Se consigna que el certificado fue expedido en esta Ciudad el 13 de Julio de 2024 y suscripto por la Obstétrica Gimenez, Mariela, Matrículo Nro. MN 7281.

Se corre vista a la Sra. Fiscal, quien en su dictamen obrante de fs. 134/135, indica lo siguiente: *"...Al respecto es preciso advertir*



cualquier análisis sobre la acción que se intenta no puede soslayar que tal pretensión tiene como antecedente impeditivo la sentencia dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 8, con fecha 4 de Junio de 2024 in re “Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros c/ G.C.B.A. y otro s/ incidente familia” (expte. 52.540/2020/1) y que la propia demanda hace referencia. Esa resolución deJó sin efecto la medida de tutela preventiva por la que se había dispuesto en tales términos la inscripción ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de los menores nacidos por TRHA en el marco de maternidades subrogadas con una filiación distinta de la dispuesta por el art. 562 CCyC, tal como aquí se reclama. De ello se desprende que lo que aquí se decida estará comprendido en los supuestos contemplados por la citada sentencia que ya intervino en estos reclamos. Dicho extremo obliga la radicación de esta causa ante ese Tribunal a fin de mantener la necesaria unidad de criterio sobre la materia debatida y evitar la posibilidad de sentencias contradictorias con su consiguiente escándalo Jurídico. Obsérvese que el acogimiento de la acción implicaría no solo una vulneración a lo decidido por otro Tribunal sino que también se pondría en contradicción con lo dispuesto en los citados autos, en cuanto a haber comunicado a la Dirección General de Migraciones que las inscripciones provisionales de nacimientos en los términos de las medidas cautelares no son suficientes para habilitar la salida del país de los niños así inscriptos. Es decir que, si por hipótesis V.S otorgara la medida perseguida y reconociera sin más la filiación paterna de dos personas domiciliadas en el exterior ello conllevaría a permitir la salida del menor del país en grave antagonismo con lo ya decidido por un Tribunal del mismo fuero”. Sobre esa base, y lo previsto por el art. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Sra. Fiscal propicia la incompetencia de este Juzgado para entender en las presentes actuaciones y peticiona que se remitan al Juzgado Nro. 8 del fuero.

A su turno, la Sra. Defensora Pública de Menores adhiere a lo dictaminado por la Sra. Fiscal, señalando que cualquiera sea el Juzgado en que el quede radicado el expediente, los intereses por los





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

cuales debe velar se verán igualmente representados por la Defensoría de Menores que corresponda actuar ante aquél.-

Sin perjuicio de ello, en virtud del precedente del Tribunal de Superintendencia de la Cámara Civil, en la resolución que dictara con fecha 10 de septiembre de 2024 en una cuestión de competencia análoga a la que aquí se presenta (expte. nro. 55281/2024, "B, M P y Ots. S/ medidas precautorias), y compartiendo los argumentos allí expuestos, como he señalado, resolví a fs. 138 continuar entendiendo en estas actuaciones, decisión esta que no fue recurrida por las partes ni por los referidos Ministerios Públicos.

Así las cosas, a fs. 139/143, la Sra. Fiscal, por un lado, solicita que, atento a la evidente asimetría que se advierte entre la pareja y la gestante, la ausencia de conocimiento previo entre ellos, la presunción de onerosidad y la intervención de un centro médico - donde se celebró un contrato con cláusulas que requieren un detenido análisis -, la remisión de copias al fuero penal correspondiente para la investigación de la posible comisión de un hecho ilícito. Por otro lado, en cuanto a la cuestión de fondo, señala que, si bien el Tribunal de Superintendencia consideró que las razones de conexidad entre este tipo de reclamos y el amparo colectivo que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n.º 8 no son de la entidad suficiente para justificar su acumulación, estima prudente diferir la decisión hasta tanto recaiga sentencia definitiva en dicha causa.

A fs. 146, ante lo dictaminado y requerido por la Sra. Defensora Pública de Menores, y haciendo uso de las facultades que me confiere el art. 36 inc. 2º ap. a) del Cód. Procesal, convoqué a la Sra. R A S, a la Sra. G C L y al Sr. F H P, con patrocinio letrado, a una audiencia a celebrarse, por separado, el día 8 de noviembre de 2024.

A fs. 149 obra digitalizada el acta que da cuenta de la celebración de la citada audiencia, a la que compareció en primer término la Sra. S, con asistencia letrada, en presencia de la suscripta y de la Sra. Defensora Pública de Menores. Abierto el acto se conversó con la nombrada, quien se expresó en forma clara y detallada acerca de las circunstancias del caso. Resulta relevante



transcribir el contenido de la citada audiencia en la cual la nombrada manifestó "... conocer las cuestiones por las cuales se promovió este expediente y refirió que a raíz de un "proyecto familiar" comenzó a investigar en las redes respecto de la maternidad subrogada y se contactó con la agencia "subrogacy" donde acudió a una entrevista con su marido. En la agencia atravesó un proceso con entrevistas, con psicólogos, y le presentaron a F y G, con quienes sintió afinidad y también con el proyecto de ellos. Que luego le informaron que habían hecho "match" con ellos y que a partir de allí se concretó el acuerdo y los derivaron al centro de fertilidad CEGYR. Que en el acuerdo se convino una "compensación" de u\$s19.000 que ya percibió. Además recibió el dinero para solventar los gastos de una niñera para cuidar a sus tres hijos menores de edad mientras ella concurría a hacerse los estudios, etc. Que también recibía dinero para los viáticos y comidas y que tiene una cobertura médica prepaga que se extiende seis meses tras el nacimiento. Que al niño J lo vio cuando tuvo firmar el alta en el Sanatorio Otamendi donde nació y que a partir de allí recibe fotos que le mandan telefónicamente G y F. Agrega que no quiere que su nombre conste en la partida de nacimiento de J y que no desea mantener ningún vínculo con él. Aclara que no aportó material genético para la técnica de reproducción respecto del niño y que realizaron un ADN que así lo confirma. Respecto de "su proyecto familiar" Junto a su marido y sus tres hijos, manifiesta que es su deseo desde hace algunos años emigrar a vivir a España, y que ya tienen planificado el viaje para el día 12 de diciembre próximo, para radicarse en Málaga. Explica que el dinero recibido por la compensación mencionada será utilizado a los fines de concretar el citado proyecto familiar".-

Acto seguido (conforme acta también digitalizada a fs. 149), comparecen la Sra. G C L y el Sr. F H P, ambos con la asistencia letrada, y "relatan que luego de muchos años de tratamientos y haberse inscripto en el RUAGA, y enfermedades oncológicas que transitaron ambos, tomaron la decisión de acudir, previo asesoramiento de sus médicos tratantes, a la agencia "Sudamerica Subrogacy" para interiorizarse sobre la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

gestación por sustitución. Que allí les dieron tres legajos de posibles gestantes, y les pareció que R era acorde a su proyecto y además tenía un proyecto familiar propio que les transmitió en la reunión que luego tuvieron y que conocieron a su marido que la acompañó en todo momento. Decidieron entonces comenzar el proyecto de gestación Junto con R, aclarando que anteriormente habían recibido otro tipo de propuestas que no compartían y que el proyecto familiar de R les pareció genuino. Agregan que J se encuentra muy bien pero que la falta de documentación les genera dificultades con gestiones referidas a su atención de salud, entre otras. Luego de escuchar lo manifestado por los comparecientes, la Sra. Defensora les consulta sobre la posibilidad de proceder a la inmediata inscripción de nacimiento de conformidad con la constatación de parto emitida por el Sanatorio Otamendi y sin debate Jurídico sobre la letra del art. 562 CCyCN, pero a su vez incorporar el consentimiento informado del Sr. F H P a en cuanto a la paternidad del niño y la voluntad adoptiva con efecto pleno de la Sra. G C L. Ambos expresan que aceptan esta solución Jurídica que daría certeza a la filiación de J. No obstante, la Sra. Defensora les solicita que conversen esto con su patrocinio letrado y en caso de ratificar esta posición lo hagan a través de un escrito en el expediente que re-formule su pretensión inicial.

V.- En el descripto escenario, y en virtud de lo que surge de la mencionada acta de fecha 8 de noviembre de 2024, en el escrito agregado el 13 de noviembre de 2024 (fs. 149), las partes - conjuntamente - todas por derecho propio, con firmas ológrafas y con sus respectivas direcciones letradas, reformularon la pretensión inicial.

En efecto, manifestaron al respecto "reconducir el proceso y solicitar la inmediata inscripción" de J "de conformidad con la constatación de parto emitida por el Sanatorio Otamendi y sin debate Jurídico sobre la letra de art. 562 del CCyCN, incorporando el consentimiento informado del Sr. F H P en cuanto a la paternidad del niño y la voluntad adoptiva con efecto pleno de la



Sra. G C L", ratificando

todas la partes "todo lo

manifestado en la audiencia de fecha 8/11/2024" (llevada a cabo en este Juzgado), por considerar "que la solución Jurídica propuesta por la Sra. Defensora Pública de Menores daría certeza a la filiación de J, estando todos los intervinientes conformes con dicha solución".

AdJuntaron prueba de ADN , pidieron que el niño sea inscripto como J P L, y solicitaron que se resuelva la cuestión, dictándose sentencia de adopción por integración con carácter de plena respecto de la Sra. G C L en relación al niño.

De la citada prueba de ADN, agregada a fs. 151, con membrete que reza "ADN Progen", resulta que se analizaron muestras de: F H P (padre alegado), R A S (madre alegada) y "J P" (sic), y da cuenta del vínculo biológico de J con el Sr. P, no así respecto a la Sra. S. En efecto, las conclusiones indicadas son las siguientes: "Del análisis de los genotipos obtenidos para los 25 marcadores empleados surge que: 1.- La persona que aportó la muestra 8275-1 identificada como F H P es incluida como padre biológico de la persona que aportó la muestra 8275-3 identificada como J P con un Índice de paternidad combinado (LR total) de 39.504.236 y una Probabilidad de Paternidad (W) superior a 99,99999% (POSITIVO). Esto indica que es 39.504.236 veces más probable obtener estos resultados si F H P es el padre biológico de J P que si lo fuera otra persona no

relacionada d ela población. 2. Se excluye a a persona que aportó la muestra 8275-2 identificada como R A S como madre biológica de la persona que aportó la muestra 8275-3 identificada como J P y una Probabilidad de Maternidad (W) igual al 0 % NEGATIVO.-", conclusiones estas no cuestionadas en autos.

A fs. 154/168, se expide la Sra. Defensora Pública de Menores - Dra. Verónica Polverini -, quien examina de modo exhaustivo y





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

minucioso, las constancias de autos y la cuestión a decidir; y señala que pasa a dictaminar "con el principal objetivo" de otorgar a su representado "certeza Jurídica sobre su estado de familia, pues se encuentra en Juego su derecho constitucional a la identidad, incluidas las relaciones familiares, protegido por los arts. 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño", temperamento este que en el punto comparto.

La citada magistrada desarrolla en su dictamen las cuestiones vinculadas, en este caso, a la voluntad procreacional, a los consentimientos informados y a la voluntad adoptiva.

Sostiene, con referencia al art. 562 del CCyCN, que a partir de la aplicación de esa norma J *"es hiJo de la Sra. R A S y del Sr. F H P. La primera ha gestado y dado a luz al niño el 13 de Julio pasado en el Sanatorio Otamendi, y ambos han prestado su consentimiento previo, libre e informado ante la Clínica CEGYR. Además, el Sr. P ha aportado el material genético para la formación del embrión implantado a la Sra. S". Asimismo, señala que: "La Sra. L no solamente suscribió la documentación donde expresaba su voluntad procreacional antes de la concepción, implantación y nacimiento del niño, sino que es quien desde el alta otorgada por el Sanatorio Otamendi convive con el J y despliega las tareas cotidianas de cuidado del niño. Por el contrario, la Sra. R A S ... expresó en la audiencia llevada a cabo el 8 de noviembre "que no quiere que su nombre conste en la partida de nacimiento de J y que no desea mantener ningún vínculo con él". Su primer deseo no puede ser cumplido ... Pero ninguna norma puede obligar a la muJer que pare asumir luego el rol materno de cuidado del nacido"; y considera que "Son aplicables a esta materia las disposiciones que regulan la adopción, y que permiten a los progenitores expresar su decisión libre e informada de que el niño sea adoptado (cf. Art. 607 inc. B CCyC). Considera asimismo, que "Los recaudos de validez de tal manifestación se encuentran cumplidos en el caso, pues han pasado holgadamente los cuarenta y cinco días de producido el nacimiento; en todo el proceso la Sra. S contó con asistencia letrada; y fue*



recibida en entrevista personal ante V.S. y este Ministerio Público a tenor de lo dispuesto en los artículos 609 inc. B) y 632 inc. A) del Código Civil y Comercial".-

Agrega que "(...) La Sra. L no pretende, actualmente, su

emplazamiento como madre en razón del consentimiento informado oportunamente brindado, sino que peticiona la adopción de integración" del hiJo del Sr. P (cf. art. 620, parte final, 630 y sgtes. CCyC). "Ha sido trastocada la otrora invocada voluntad procreacional en la voluntad de adoptar por vía de integración al hiJo del marido. En cuanto a los efectos de la adopción peticionada deben ser plenos, pues la gestante ha sido categórica en cuanto a su voluntad de no mantener vínculo alguno con el niño. Por lo demás, la ventaJa de la forma plena en el caso es indiscutible, porque a más de estar expresamente prevista en el supuesto del artículo 631 inc. a) del Código civil y comercial, extiende el parentesco hacia toda la familia de la adoptante. Lo dicho no significa en modo alguno sostener que el inalienable derecho a la identidad de los niños puede quedar suJeto a pactos o libérrimas voluntades adultas contra legem, sino que la concreta situación de mi defendido debe encontrar una adecuada respuesta Jurisdiccional en el marco legal imperante"

En ese entendimiento sostiene lo siguiente: "(..) No encuentro dificultad alguna en que en el mismo acto Judicial—o en actos separados pero inscriptos de consuno, tal como V.S. determine—se disponga la inscripción del nacimiento con el emplazamiento materno a tenor de la constatación de parto expedida por el Sanatorio Otamendi, la de paternidad del progenitor que brindó consentimiento, previo, libre e informado, y la adopción por vía de integración de la cónyuge del padre. Como diJe, la conveniencia para J es la forma plena, porque en esta modalidad lo integra en la familia de la Sra. L, y a su vez es extintiva de todo vínculo que pudiere ser invocado respecto de la gestante, tal como ella misma pidió con patrocinio letrado en la audiencia que por separado se tomó el 8 de noviembre del corriente año. De este modo, en el marco de





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

legislación vigente, y sin necesidad de dilaciones o de discusiones que responden a otros motivos, se respetará el interés superior de mi representado, que debe prevalecer sobre cualquier otro".-

A fs. 171, se convoca nuevamente en los términos del art. 36, inc. 2º, ap. a) del Cód. Procesal, a la Sra. G C L y al Sr. F H P, con patrocinio letrado, Junto con el niño J (nacido el 13/07/24), a una audiencia a celebrarse el día 19 de febrero de 2025. Por otra parte, y sin perjuicio de la referida convocatoria y de lo que correspondiera decidir, teniendo en cuenta lo expuesto por la Sra. Defensora Pública de Menores en el pto. IX del dictamen de fs. 154/168 y lo dictaminado por la Sra. Fiscal a fs. 170, remití copias de las presentes actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 5, a los fines que estime corresponder.

A fs. 187, obra el acta de la mencionada convocatoria de fs. 171, en la que tanto la suscripta como la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces, Dra. Paloma González Duran, tomamos conocimiento personal del pequeño J, y conversamos con los nombrados.

A su turno, la citada magistrada dictamina (v. fs. 187), teniendo en cuenta las particularidades del caso mantiene la reseñada postura de la Dra. Verónica Polverini a fs. 154/168, *"sin que ello implique sentar criterio para casos análogos"*, y solicita que la sentencia sea redactada en términos claros y sencillos, de manera tal que, en el futuro, J pueda comprender su contenido sin dificultad y, además, se disponga la obligación a los Sres. F P y G L de informar al niño sobre su realidad biológica.

VI.- En el reseñado contexto, debo poner de relieve - como ya he señalado - que la pretensión inicial que motivó al trámite de estos obrados, fue sustancialmente modificada por las partes durante el curso del proceso, habiendo quedado entonces fuera de debate - en la especie - la cuestión vinculada a la convencionalidad y a la constituionalidad del referido art. 562 del Cód. Procesal.

No obstante, no puede soslayarse que se encuentran vinculados a esta litis, dentro del campo de los derechos humanos, el derecho a la



vida privada y familiar, y asimismo, derechos personalísimos, reconocidos en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución de nuestra Nación). También, el derecho a la autonomía reproductiva, reconocido en el artículo 16 (e) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la MuJer, según el cual las muJeres gozan del derecho «a decidir libre y responsablemente el número de sus hiJos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan eJercer estos derechos».

Ahora bien, en nuestro país la gestación por sustitución no se encuentra prohibida pero tampoco está regulada, razón por la cual para decidir al respecto, corresponde interpretar la legislación vigente en materia de técnicas de reproducción humana asistida y cuestiones vinculadas; sin perJuicio de destacar la imperiosa necesidad de contar con una normativa específica que la legisle.

En tal sentido, cobra fundamental importancia el concepto de voluntad procreacional, exteriorizada mediante el consentimiento previo, libre e informado - eJe rector- para la realización de los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida mediante una FIV/ICSI.

El art. 59 del CCyCN se refiere expresamente al consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud, y lo define como "... La declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada, respecto a: a) su estado de salud; b) el procedimiento propuesto, con especificación de los obJetivos perseguidos; c) los beneficios esperados del procedimiento; d) los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e) la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perJuicios en relación con el procedimiento propuesto; f) las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados ...".-

Por otra parte, el art. 560 del CCyCN, establece en relación a las técnicas de reproducción humana asistida, que "El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones".

Parece atinado recordar que dentro de los fundamentos que acompañaron el Anteproyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial, se sostuvo que *" La voluntad procreacional es el elemento central y fundante para la determinación de la filiación cuando se ha producido por técnicas de reproducción humana asistida, con total independencia de si el material genético pertenece a las personas que, efectivamente, tienen la voluntad de ser padres o madres, o de un tercero ajeno a ellos. De este modo, el dato genético no es el definitivo para la creación de vínculo Jurídico entre una persona y el niño nacido mediante el uso de las técnicas en análisis, sino quién o quiénes han prestado el consentimiento al sometimiento a ellas"*.

Seguidamente se explica que *"(...) El anteproyecto permite la gestación por sustitución previéndose un proceso Judicial con reglas propias que culmina con una decisión Judicial de autorización; requiere: a) capacidad de la mujer, b) consentimiento informado por parte de todos los intervinientes con la debida preparación; c) que la gestante porte material genético de uno o ambos miembros de los comitentes y no de ella; d) demostrar los comitentes la imposibilidad de concebir o llevar adelante a término un embarazo; (e) la gestante no ha aportado material genético propio; (f) la gestante no ha recibido retribución, sin perjuicio que la regulación especial pueda reconocer el pago de gastos razonables; (g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de dos (2) veces; (h) la gestante ha parido con anterioridad, al menos, un hijo propio. Todos estos requisitos contribuyen a tener certeza de que la mujer que presta su cuerpo lo hace libremente y que este recurso, tan debatido, no es usado como un mero capricho sino como última alternativa.*



Los médicos no pueden proceder a la implantación del embrión en la gestante sin la autorización Judicial. Si se carece de autorización Judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la filiación por naturaleza."

Sin embargo, la Ley 26.994 que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), regula sobre las TRHA en el libro Segundo, denominado "Relaciones de Familia", bajo el título VI pero elimina la regulación de la gestación por sustitución dejando un vacío legal.

Frente a ello, deviene relevante destacar que la Jurisprudencia en relación a la gestación por sustitución, resulta variada y no hay un criterio unánime, debido a la falta de legislación específica; aunque se observa en varios de los precedentes, que el argumento central para hacer lugar o desestimar la petición, gira en torno a la voluntad procreacional, exteriorizada con el correspondiente consentimiento previo e informado.-

Recientemente, en el caso "*S., I. N. c/ A., C. L. s/ impugnación de filiación*" (CSJN, Expte. N° CIV 86767/2015/1/RH1, 22/10/2024), la Corte Suprema de Justicia de la Nación abordó la cuestión de la gestación por sustitución señalando que, aunque esta técnica no cuenta con una regulación específica y diferenciada, la filiación derivada de los mecanismos de reproducción humana asistida ha sido establecida en los artículos 558 y 562 del Código Civil y Comercial. En este sentido, sostuvo que "...si bien la técnica de gestación por subrogación no ha recibido al presente una reglamentación expresa y diferenciada en el orden Jurídico argentino, la determinación de la filiación -y su consecuente inscripción registral- en los supuestos en que se recurre a los mecanismos de reproducción humana asistida (y la gestación por subrogación es uno de ellos), ha sido regulada en los arts. 558 y 562 del CCyC, ubicados en el Título V, 'Filiación', del Libro Segundo sobre 'Relaciones de Familia' del corpus civil ... Se trata de normas de orden público, que no son disponibles por convenio de partes (art. 12 CCyC).... Que, por lo demás, las partes no han demostrado de modo fundado que sus pretensiones filiatorias carezcan de respuesta en otro instituto Jurídico, tal como podría ser





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

la adopción de integración, mecanismo previsto por la legislación vigente (art. 630 y ccs. del CCyC)".-

Es así que ante la mencionada ausencia de una normativa específica que regule la gestación por sustitución, se ha resuelto en algunos precedentes y conforme las particularidades de cada caso, como vía de solución, la inscripción del nacimiento -conforme los registros de parto del efector de salud con la adopción por integración, a modo de garantizar un marco legal que proteja los derechos de todas las personas involucradas.

También se ha resuelto, en otros precedentes, declarar la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad al caso concreto, de la normativa prevista en el art. 562 del CCyCN.

No puede entonces soslayarse, que las soluciones que se adopten, deben imperiosamente considerar - como es sabido - el principio del interés superior del niño, reconocido tanto en el Código Civil y Comercial de la Nación como en tratados internacionales de derechos humanos con Jerarquía constitucional.

En ese entendimiento, cabe destacar que la naturaleza federal y supralegal del superior interés del niño confiere a éste una protección especial, un “plus de protección”, dada su situación de vulnerabilidad; y ello, en razón de que aún no ha completado la constitución de su aparato psíquico. Dicha tutela debe prevalecer como factor primordial en toda relación Jurídica, de modo que, ante situaciones como las presentadas, el interés moral y material de los niños o adolescentes debe tener una prioridad relevante sobre cualquier otra ponderación (CSJN, Fallos: 327:20174; 328:2870).

A lo expuesto se suma la existencia de una prescripción legal: el art. 3º, in fine, de la Ley 26.061, que establece que, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Por otra parte, el artículo 706 del Código Civil y Comercial, referido a los principios generales de los procesos de familia, prescribe que la decisión que se dicte en un proceso en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes debe tener en cuenta el interés superior de estas personas.



En consecuencia, en todas las cuestiones de esta índole, debe ser el interés primordial de los niños, niñas y adolescentes el que oriente y condicione toda decisión de los Tribunales de todas las instancias llamados al Juzgamiento de los casos, tal como se plasma en la reiterada Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, 6/2/2001, “Fallos”, 324:122; 2/12/2008, “Fallos”, 331:2691; 29/4/2008, “Fallos”, 331:941; entre muchos otros).

En efecto, el citado Tribunal ha sostenido que la natural condición de dependencia de la infancia hace necesario que las instituciones contribuyan a un resguardo intenso, diferencial y particularmente cuidadoso de los derechos y garantías que asisten a los niños, con el consecuente deber de los Jueces de garantizar que ese resguardo tenga una “efectividad directa como mandato de la Constitución”. A lo que se agrega que la tutela Judicial efectiva ha sido también incorporada como un principio general de los procesos de familia (véase el art. 706 del Código Civil y Comercial). De ahí que se dispongan medidas especiales para su protección, en atención a su condición de vulnerabilidad. En suma, los Jueces deben desempeñar un rol activo y comprometido para la efectiva protección (art. 29 de la Ley 26.061) de los derechos de las personas menores de edad involucradas.

VII.- En la particular coyuntura del caso, es importante identificar los hechos relevantes que surgen del expediente, y las circunstancias que llevaron a las partes a solicitar inicialmente la tutela cautelar, así como los argumentos detallados posteriormente al modificarse la pretensión.-

De este modo, al avanzar en el examen de los antecedentes de autos, como ya he señalado, se acreditó que J nació el 13 de Julio de 2024 en el Sanatorio Otamendi, conforme consta en el certificado de nacimiento y en la historia clínica de la Sra. S; como resultado de un procedimiento de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) de alta complejidad, llevado a cabo en la clínica CEGYR bajo la modalidad de gestación solidaria (documental de fs. 12/28).





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

Se presentaron consentimientos informados firmados por P y L, en los cuales manifestaron su voluntad procreacional, mientras que la Sra. S, quien llevó adelante el embarazo, renunció expresamente a cualquier vínculo con el niño (documental de fs. 2/9 y actas ya citadas).

Además, se detalló que el procedimiento se realizó conforme a las Resoluciones del Registro Civil que, en ese entonces, permitían la inscripción del nacimiento sin emplazar a la gestante.

Asimismo, se acompañó la prueba de ADN (ya detallada precedentemente), que demuestra el vínculo biológico de J con el Sr. P y, en contraste, la ausencia de vínculo con la Sra. S (fs. 151/152).

Al modificarse la pretensión inicial, la Sra. L no procura ser reconocida como madre biológica, en función del consentimiento informado que dio en su momento, sino que ha solicitado la adopción por integración del hiJo de su conviviente, requerimiento este que encuentra sustento en lo establecido en los artículos 620, 630 y concordantes del Código Civil y Comercial.

De este modo, su voluntad inicial vinculada al proceso procreacional ha variado hacia el deseo de adoptar al niño mediante la adopción por integración con efectos plenos del hiJo de su conviviente, en tanto la gestante ha manifestado de manera inequívoca su intención de no mantener ningún vínculo con J

Desde la citada óptica, y en este particular supuesto - en orden a como ha quedado circunscripta la materia a decidir -, entiendo que el camino hacia la petición de las partes de inscripción del nacimiento de niño J de conformidad con la constancia de parto emanada del Sanatorio Otamendi y la adopción de integración por parte de la Sra. L - conviviente del Sr. P con quienes vive el niño-, se presenta como figura adecuada para resguardar el interés superior de J, que imperativamente debo preservar.



VIII- En el reseñado escenario, corresponde poner de relieve

que el art. 619 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación enumera los distintos tipos de adopción, entre los que se encuentra el supuesto que se presenta en autos, esto es la adopción de integración.

Al respecto, el derogado Código Civil establecía que la adopción podía ser plena o simple, afirmándose que la adopción de integración (la adopción del hijo del cónyuge) es una especie de la adopción simple. Ahora bien, la normativa introducida en el CCyCN, determina que existen tres tipos de adopción: plena, simple y de integración.

Esta última ya había sido regulada, pero de manera poco sistemática en la ley 24.779, por lo que el Código vigente le otorga entidad propia, al presentar varias particularidades que obligan a considerarla un tipo filial diferente, con caracteres particulares.- Por otra parte, la reforma amplía este tipo adoptivo en total concordancia con la flexibilidad del concepto de familia desde la óptica constitucional-internacional. Así, la adopción de integración no sólo involucra la adopción del hijo del cónyuge, sino también del conviviente. (conf. “Código Civil y Comercial de la Nación” Comentario de RENATO RABBI-BALDI CABANILLAS. Dir: Graciela Medina, Julio C. Rivera. Cord: Mariano Esper. Editorial La Ley 2014).-

Las facultades que otorgaba el art. 621 de la ley 24.779 admitía la posibilidad de que, a petición de parte y por fundados motivos o como facultad del magistrado, la adopción se confiriese con modalidad simple si era lo más conveniente para el niño (conf. derogado art. 330 del Código Civil). No se plasmaba la misma exigencia para la adopción plena, que tenía como supuesto de procedencia a determinadas causas-fuente.- En la actualidad, el CCyCN dispone que la autoridad Judicial tiene siempre la facultad de determinar el tipo adoptivo a aplicar en el caso concreto según el mejor interés del niño, y no sólo en supuestos de adopción simple.

Es así que el Juez debe dar fundamento por el cual considera que es conveniente, o más conveniente flexibilizar los efectos del tipo





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25

adoptivo de que se trate, y encontrará los argumentos en el análisis de los hechos, los vínculos gestados, la opinión del niño, el desarrollo de su identidad a la luz de los principios de la adopción. Cobran relevancia el respeto por la identidad (art. 595 in (v. Gonzalez de Vicel, Mariela “Adopción. Unificación civil y comercial. Código Civil y Comercial de la Nación”. “El régimen Jurídico de la adopción: cuestiones de fondo”. Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Familia: Filiación y Responsabilidad Parental 20/05/2015. LA LEY2015-C, Cita Online: AR/DOC/1298/2015).

BaJo estos parámetros, y a la luz de los antecedentes obrantes en autos, otorgaré la adopción de integración con caracter de PLENA, tal como fue solicitada por las partes.

En cuanto al apellido que llevará en lo sucesivo J , adelanto que habré de admitir lo solicitado en el sentido de que conste inscripto como " J P L".

Es importante señalar que limitar la identidad únicamente a sus orígenes biológicos desatiende la dimensión de adaptación del individuo al entorno y su forma de relacionarse con el mundo. El origen biológico, por sí solo, no define la identidad, ya que ésta se constituye también a partir del crecimiento, el desarrollo y las experiencias vitales que configuran la impronta personal (según lo expuesto por Fernández Sessarego, Carlos, en "El derecho a la identidad personal", Astrea, Buenos Aires, 1992, pág. 115 y ss.).

En el contexto de este proceso, a lo que cabe agregar el conocimiento personal que en este Juzgado he tenido del niño y de las partes (conf. actas ya reseñadas), valoradas a la luz de la sana crítica las constancias y probanzas agregadas, entiendo que resultan demostrativas de la existencia de un vínculo afectivo y funcional en el entorno en el que J se desarrolla.

Las constancias obrantes en autos evidencian que la voluntad manifestada por las partes involucradas estuvo orientada a un proyecto familiar que en función del interés de J debo priorizar en la necesidad de asegurar un entorno familiar estable, dándole un marco legal a su particular situación.



IX.- Por las consideraciones que anteceden, los términos en que ha quedado reformulada la pretensión, constancias de autos, habiendo dictaminado la Sra. Defensora Pública de Menores, y oída que fue la Sra. Fiscal; en este particular supuesto - y sin perjuicio claro está - del criterio que pudiera adoptarse en otros casos conforme a las particularidades que revistan -, **RESUELVO**:

1) Ordenar la inscripción del nacimiento del niño J, de sexo masculino, ocurrido el 13 de Julio de 2024 en el Sanatorio Otamendi de esta ciudad, hiJo de R A S, DNI

y de F H P, DNI

(conforme los datos filiatorios que surgen del certificado de nacimiento y del consentimiento informado del progenitor);

2) Conceder la adopción por integración, con carácter de PLENA, del niño J, a la Sra. G C L, DNI
; deJándose constancia que en lo sucesivo el niño se llamará "J P L".

3) Hacer saber al Sr. P y a la Sra. L que mediante escrito con firma ológrafa y patrocinio letrado, **deberán** dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 596 del Código Civil y Comercial de la Nación, asumiendo el compromiso expreso de hacer conocer a J sus orígenes, y cual ha sido su realidad gestacional y biológica.-

4) Firme o eJecutoriada la presente, y cumplido lo dispuesto en el pto. 3); a los fines de la inscripción concomitante de lo ordenado en los ptos. 1) y 2), líbrese oficio a ser diligenciado mediante sistema de oX, al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, acompañándose la documental pertinente, deJándose constancia que deberá cumplimentarse lo dispuesto en el art. 563 del CCyCN.

NOTIFIQUESE a las partes personalmente o mediante cédula electrónica; y a la Sra. Fiscal y a la Sra. Defensora Pública de Menores, mediante pase digital. Oportunamente, expídase testimonio.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL 25



#39155489#447962386#20250331102347540